

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
9636/2542

นางอำไพ จินดาพลอย  
นายวิรัช สังข์โพธิ์

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 379, มาตรา 380, มาตรา 456

ป.วิ.อ. มาตรา 208

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4

++ เรื่อง ความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ++

ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ การวินิจฉัยปัญหานี้จำต้องอาศัยข้อเท็จจริงซึ่งศาลอุทธรณ์ยังมิได้วินิจฉัย ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยไปเลยโดยไม่ต้องย้อนสำนวน

การที่จำเลยผิดสัญญาไม่ไปจดทะเบียนรับโอนที่ดินในวันที่กำหนดตามสัญญา จะซื้อขายที่ดิน ความเสียหายของโจทก์ผู้จะซื้อขาย่อมเกิดขึ้นแล้วนับแต่วันนั้นวันออกเช็คตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 คือวันที่ลงในเช็ค แม้จำเลยเขียนเช็คและมอบเช็คให้แก่โจทก์ในวันที่จำเลยได้ตกลงชำระค่าเสียหายให้แก่โจทก์ วันออกเช็คคือวันอันเป็นวันที่ลงในเช็ค เช็คพิพาทจึงเป็นเช็คที่ออกเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔ ให้ลงโทษจำคุก ๑ ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังในเบื้องต้นได้ว่า เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๓๘ จำเลยทำสัญญาจะซื้อที่ดินจากโจทก์ โดยวางเงินมัดจำและชำระราคาบางส่วนแล้ว กำหนดชำระราคาที่ดินที่เหลือทั้งหมดและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินกันในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ต่อมาวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๘ โจทก์และจำเลยตกลงเลื่อนวันชำระราคาที่ดินที่เหลือและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินกันไปเป็นวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๓๘ โดยทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินขึ้นใหม่ และจำเลยออกเช็คพินาทสั่งจ่ายเงินจำนวน ๔๗๕,๙๒๐ บาท ลงวันที่สั่งจ่ายวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๓๘ แก่โจทก์ เมื่อถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๓๘ โจทก์และจำเลยไม่ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่จะซื้อขายกัน และโจทก์นำเช็คพินาทไปเข้าบัญชีโจทก์เพื่อเรียกเก็บเงินแต่ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน โดยให้เหตุผลว่า "ลายมือชื่อไม่เหมือนตัวอย่างที่ให้ไว้กับธนาคาร"

มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ แต่การวินิจฉัยปัญหานี้จำเป็นต้องอาศัยข้อเท็จจริงว่า จำเลยส่งจำเช็คเพื่อการใดซึ่งศาลอุทธรณ์ยังมิได้วินิจฉัย ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยไปเลยโดยไม่ต้องย้อนสำนวน โจทก์มีตัวโจทก์ นายลักษณะ พุ่มสารี และนางกิมเลียง พุ่มเจริญ เบิกความเป็นพยานทำนองเดียวกันว่า วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๙ จำเลยและภริยาของจำเลยมาติดต่อกับโจทก์บอกว่ามีเงินไม่พอรับโอนที่ดินสองแปลง ขอรับโอนที่ดินแปลงของนางกิมเลียงพี่สาวโจทก์ก่อน ส่วนที่ดินของโจทก์นั้นจำเลยขอเลื่อนการโอนไปอีก ๓ เดือน โดยจำเลยยินยอมจะใช้ค่าเสียหายให้ โจทก์ยินยอม ในวันเดียวกันจำเลยได้ส่งจำเช็คธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนพระรามที่ ๒ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๓๙ จำนวนเงิน ๔๗๕,๙๒๐ บาท เพื่อชำระหนี้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ โดยคิดจากราคาที่ดินที่เหลือเป็นดอกเบี้ย ๓ เดือน ในอัตราร้อยละ ๑.๕๐ บาท ต่อเดือน เห็นว่า โจทก์เป็นคู่สัญญาจะซื้อขายที่ดินกับจำเลย นางกิมเลียงก็เป็นคู่สัญญาจะซื้อขายที่ดินกับภริยาจำเลย โดยนายลักษณะเป็นพยานที่ลงลายมือชื่อในสัญญาจะซื้อขายและวางมัดจำทุกฉบับ จึงย่อมจะรู้เห็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น คำเบิกความของพยานโจทก์ทั้งสามปากดังกล่าวสอดคล้องกับสัญญาจะซื้อขายหรือสัญญาวางมัดจำเอกสารหมายเลข จ.๒ และ จ.๓ ประกอบกับเมื่อคิดคำนวณค่าเสียหายในอัตราร้อยละ ๑.๕๐ ต่อเดือน เป็นเวลา ๓ เดือน ของราคาที่ดินส่วนที่เหลือจำนวน ๑๐,๕๗๖,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจะซื้อขายหรือสัญญาวางมัดจำเอกสารหมายเลข จ.๒ แล้ว จะได้เงินจำนวน ๔๗๕,๙๒๐ บาท เท่ากับจำนวนเงินตามเช็คพิพาทเอกสารหมายเลข จ.๔ พยานหลักฐานของโจทก์จึงมีน้ำหนักให้รับฟัง และเชื่อว่าจำเลยได้ตรวจสอบที่ดินและพอใจจะซื้อที่ดินตามสภาพที่เป็นอยู่ หากจำเลยเห็นว่าที่ดินไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะ และประสงค์จะซื้อที่ดินในสภาพที่ออกสู่ทางสาธารณะได้จำเลยซึ่งเป็นผู้ทำสัญญาจะซื้อขายหรือสัญญาวางมัดจำเอกสารหมายเลข จ.๒ และ จ.๓ ก็น่าจะต้องระบุเงื่อนไขดังกล่าวไว้ในสัญญาโดยชัดแจ้ง แต่สัญญาดังกล่าวกลับไม่มีข้อความระบุว่าโจทก์จะต้องดำเนินการให้ที่ดินออกสู่ทาง

สาธารณะ นอกจากนั้นยังปรากฏว่าภริยาจำเลยยอมรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงของนางกิมเลียงโดยมิได้โต้แย้งส่วนจำเลยก็ได้ทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินหรือสัญญาวางมัดจำฉบับใหม่กับโจทก์ตามเอกสารหมายเลข ๓ เลื่อนวันรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินออกไปอีก ๓ เดือน พร้อมทั้งออกเช็คพิพาทเอกสารหมายเลข ๔ มอบให้โจทก์ ซึ่งหากโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาจำเลยและภริยาจำเลยไม่น่าที่จะปฏิบัติเช่นนั้น และจำเลยก็น่าจะระบุเงื่อนไขเรื่องทางออกสู่ทางสาธารณะไว้ในสัญญาที่สร้างขึ้นใหม่ตามเอกสารหมายเลข ๓ แต่ก็ไม่ได้ปรากฏข้อความดังกล่าว ข้อนาสืบของจำเลยจึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟังหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ได้ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า จำเลยส่งจ่ายเช็คพิพาทเอกสารหมายเลข ๔ เพื่อชำระหนี้ค่าเสียหายที่ไม่สามารถไปจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามสัญญาจะซื้อขายที่ดินหรือสัญญาวางมัดจำเอกสารหมายเลข ๒

ปัญหาวินิจฉัยต่อไปมีว่า การออกเช็คพิพาทเอกสารหมายเลข ๔ ดังกล่าว เป็นการออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายหรือไม่เห็นว่า การที่จำเลยไม่ไปจดทะเบียนรับโอนที่ดินในวันที่กำหนดตามสัญญาจะซื้อขายที่ดินหรือสัญญาวางมัดจำเอกสารหมายเลข ๒ นั้น ความเสียหายของโจทก์ย่อมเกิดขึ้นแล้วนับแต่วันนั้นมีขึ้นเมื่อครบกำหนดในวันที่ระบุตามสัญญาจะซื้อขายหรือวางมัดจำเอกสารหมายเลข ๓ ดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย ส่วนวันออกเช็คตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ นั้นคือวันที่ลงในเช็ค วันที่เขียนเช็คหาใช่วันออกเช็คไม่ แม้ข้อเท็จจริงจะฟังเป็นยุติว่า จำเลยเขียนเช็คและมอบเช็คให้แก่โจทก์เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๙ ซึ่งในวันดังกล่าวจำเลยได้ตกลงชำระค่าเสียหายให้แก่โจทก์ เพราะไม่สามารถไปจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามที่วินิจฉัยข้างต้นอยู่แล้ว แต่วันดังกล่าวก็มีวันออกเช็ค วันออกเช็คคือวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๓๙ อันเป็นวันที่ลงในเช็ค ดังนั้น เช็คพิพาทตามเอกสารหมายเลข ๔ จึงเป็นเช็คที่ออกเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดตามฟ้องแต่ศาลฎีกาเห็นสมควรกำหนดโทษเสียใหม่

พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔ ให้ลงโทษจำคุก ๔ เดือน.

(ชวลิต ศรีสง่า-วัฒนชัย โชติชูตระกูล-วิธวิทย์ หิรัญรุจิพงศ์)

ศาลแขวงธนบุรี - นายวิชัย ชำนาญการคำ

ศาลอุทธรณ์ - นายสมควร วิเชียรวรรณ

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u> | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
|-------------------|-----------------------------|

|             |  |
|-------------|--|
| <u>แผนก</u> |  |
|-------------|--|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |  |
|-----------------------------|--|

|            |                 |
|------------|-----------------|
| <u>ต้น</u> | <u>หมายเหตุ</u> |
|------------|-----------------|